

Diferencias entre el control de constitucionalidad y el de convencionalidad

Actividad 7 - Garantías Constitucionales

Alumno: Martin Jonathan de la Cruz
Matrícula: ES2611202040
Figura docente: Aarón López Pérez
Semestre/Bloque: 2 / 1

Fecha de realización: 11 de agosto de 2026
Roma Norte, Ciudad de México

Índice de Contenidos

1. Introducción	1
2. Dos controles frente a una misma norma	1
2.1. El parámetro de contraste como criterio de distinción	1
2.2. Concentrado y difuso: la vía y el efecto	2
2.3. La obligación ex officio y sus condiciones	2
2.4. El límite: restricciones constitucionales expresas	3
3. Conclusión	3
Referencias	4

1. Introducción

La reforma constitucional de junio de 2011 dejó al juez mexicano con dos herramientas que se parecen y no son lo mismo. Una le permite contrastar cualquier norma con la Constitución; la otra, con los tratados internacionales de derechos humanos y con la jurisprudencia que los interpreta. Ambas pueden ejercerse de oficio, ambas terminan en la inaplicación de la norma y ambas se invocan con frecuencia en la misma sentencia. Esa proximidad explica que se confundan, y la confusión no es inocua: de ella dependen la competencia del órgano que resuelve, el efecto de su decisión y el parámetro que debe emplear para justificarla.

El presente reporte de lectura examina esa distinción a partir de los criterios jurisdiccionales asignados y de la bibliografía obligada de la unidad. La pregunta que lo ordena es la siguiente: **si el control de constitucionalidad y el de convencionalidad comparten la técnica de la inaplicación, ¿en qué consiste realmente su diferencia y qué consecuencias prácticas se siguen de ella?** Sostengo que la respuesta no está en el procedimiento, sino en el parámetro de contraste y en el alcance del efecto; y que, tras la Contradicción de Tesis 293/2011, la diferencia tiende a disolverse en un único control de regularidad, aunque subsiste una asimetría relevante que conviene no perder de vista.

2. Dos controles frente a una misma norma

2.1. El parámetro de contraste como criterio de distinción

La lectura de los criterios asignados permite fijar primero aquello que separa a ambos controles. El **control de constitucionalidad** confronta la norma o el acto con la Constitución y con la interpretación que de ella hace la Suprema Corte. El **control de convencionalidad** la confronta con los tratados internacionales de derechos humanos y con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2012). La diferencia inicial, por tanto, es de **parámetro**: cambia la norma que sirve de medida, no la operación que se realiza sobre la norma medida.

Esta precisión importa porque el vocabulario de la reforma puede inducir a error. Al reconocer el artículo 1.º los derechos humanos de fuente constitucional y convencional, podría suponerse que todo juez quedó habilitado para resolver cualquier conflicto normativo invocando indistintamente uno u otro cuerpo. **No obstante**, la Corte precisó que la obligación se ejerce siempre «*en el ámbito de sus competencias*» (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2013), lo que significa que el parámetro se amplió, pero la competencia no.

2.2. Concentrado y difuso: la vía y el efecto

La segunda distinción no corre entre constitucionalidad y convencionalidad, sino dentro de cada una: la que media entre control concentrado y control difuso. El **control concentrado** corresponde a los órganos del Poder Judicial de la Federación mediante vías específicas —amparo, controversia constitucional y acción de inconstitucionalidad— y puede culminar en una declaratoria de invalidez con efectos generales. El **control difuso** habilita a cualquier autoridad jurisdiccional para dejar de aplicar una norma en el caso concreto, sin expulsarla del ordenamiento (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2014).

La consecuencia práctica es considerable y la Corte la enunció sin ambigüedad: el ejercicio del control difuso *no* implica declaratoria general de inconstitucionalidad (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2013). El juez que inaplica resuelve su asunto; la norma sigue vigente para los demás. **Por ello**, quien confunde ambos planos suele pedir al juzgador ordinario un pronunciamiento que éste no puede emitir, o atribuir a una inaplicación un alcance derogatorio que no posee.

Conviene añadir que los dos controles no se excluyen ni se ordenan jerárquicamente entre sí. El ejercicio del control difuso «*no limita ni condiciona*» el del concentrado (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2012), y tampoco opera como remedio subsidiario al que sólo se acuda cuando falta otra vía (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2015). Son cauces paralelos con efectos distintos, no etapas sucesivas de un mismo procedimiento.

2.3. La obligación ex officio y sus condiciones

Un tercer rasgo comparte ambos controles y merece atención propia: su carácter oficioso. Los órganos jurisdiccionales deben ejercerlos aunque las partes no lo soliciten (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2013), criterio que se extendió también a la jurisdicción contencioso-administrativa (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2013). La razón es comprensible: si la protección de los derechos humanos dependiera de que el justiciable supiera invocarla con la técnica adecuada, quedaría condicionada a la calidad de su defensa.

Ahora bien, «de oficio» no equivale a «sin método». La Corte fijó condiciones generales para su ejercicio (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2014) y estableció una secuencia ordenada que debe agotarse en este orden (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2012):

1. **Interpretación conforme en sentido amplio:** leer la norma a la luz de la Constitución y de los tratados, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de la persona.
2. **Interpretación conforme en sentido estricto:** cuando caben varias lecturas válidas,

preferir aquella que resulte acorde con el parámetro de regularidad constitucional.

3. **Inaplicación:** sólo procede cuando las alternativas anteriores se agotaron sin lograr la compatibilidad, y su efecto se limita al caso concreto.

Además, cada órgano lo ejerce dentro de su competencia y no más allá de ella (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2015). **Es decir**, la oficiosidad describe el deber de examinar, no una licencia para inaplicar sin justificación.

2.4. El límite: restricciones constitucionales expresas

Aquí aparece la asimetría que impide tratar a ambos controles como equivalentes perfectos. La jurisprudencia de la Corte Interamericana resulta vinculante para los jueces mexicanos (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2014); sin embargo, el control de convencionalidad no autoriza a desconocer las restricciones expresas que la propia Constitución establece (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2014). Es la misma solución que fijó la Contradicción de Tesis 293/2011 al construir el parámetro de regularidad constitucional (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2014, Suprema Corte de Justicia de la Nación y Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 2017).

A mi juicio, este es el punto donde la distinción conserva verdadera utilidad práctica. Si los derechos de ambas fuentes integran un mismo parámetro, la pregunta por cuál control se ejerce pierde relevancia en la mayoría de los casos: el juez contrasta con un bloque unificado. **Sin embargo**, cuando la Constitución contiene una restricción expresa, el origen de la norma vuelve a importar, porque la disposición constitucional prevalece. La diferencia, entonces, no desapareció: quedó reservada para los casos límite, que son precisamente los más difíciles.

3. Conclusión

El examen de los criterios asignados permite sostener tres conclusiones. La primera es que la diferencia entre control de constitucionalidad y de convencionalidad no radica en la técnica —ambos pueden ejercerse de oficio y ambos culminan en la inaplicación— sino en el **parámetro de contraste**: la Constitución en un caso, los tratados de derechos humanos y la jurisprudencia interamericana en el otro.

La segunda es que la distinción operativamente decisiva no corre entre ambos controles, sino entre sus modalidades concentrada y difusa. De ahí dependen la competencia del órgano y el efecto de la resolución: invalidez general en un caso, inaplicación al caso concreto en

el otro. **Considero** que buena parte de los errores de planteamiento en la práctica forense provienen de confundir estos dos ejes, que son independientes entre sí.

La tercera es que, tras la Contradicción de Tesis 293/2011, ambos controles convergen en un control único de regularidad constitucional, con la salvedad de las restricciones constitucionales expresas. **Desde mi perspectiva**, esa convergencia es coherente con el artículo 1.º y favorece la protección efectiva de la persona, porque libera al juzgador de una discusión sobre etiquetas y lo obliga a razonar sobre el contenido del derecho invocado. La reserva de las restricciones expresas, en cambio, mantiene abierta una tensión con el estándar interamericano que la jurisprudencia todavía administra caso por caso, y que difícilmente podrá resolverse sin una decisión de fondo sobre la relación entre soberanía constitucional y compromiso convencional.¹

Referencias

Suprema Corte de Justicia de la Nación, “CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE CONVENCIONALIDAD (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 10 DE JUNIO DE 2011)”. Semanario Judicial de la Federación, XXVII.1o.(VIII Región) 4 K (10a.), 2012. Registro digital 2001605. Décima Época. Aislada. Planeación S7, Tema 3.

Suprema Corte de Justicia de la Nación, “CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. ES UNA OBLIGACIÓN A CARGO DE TODAS LAS AUTORIDADES EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS”. Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 2013. Registro digital 2005056. Planeación S7, Tema 3.

Suprema Corte de Justicia de la Nación, “CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. MODELO DE CONTROL EN EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO”. Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 2014. Registro digital 2005720. Planeación S7, Tema 3.

Suprema Corte de Justicia de la Nación, “CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. SU EJERCICIO NO IMPLICA LA DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD”. Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 2013. Registro digital 2005057. Planeación S7, Tema 3.

Suprema Corte de Justicia de la Nación, “CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD Y

¹ En la elaboración de este trabajo se utilizaron herramientas de inteligencia artificial como apoyo para la organización y revisión del texto, conforme a los Lineamientos para el uso ético y responsable de la Inteligencia Artificial en el ámbito académico de la UnADM. El análisis, la selección de fuentes y la postura sostenida son de mi autoría.

- CONVENCIONALIDAD. SU EJERCICIO NO LIMITA NI CONDICIONA EL DEL CONTROL CONCENTRADO". Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 2012. Registro digital 2002264. Planeación S7, Tema 3.
- Suprema Corte de Justicia de la Nación, "CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. NO ES UNA CUESTIÓN DE SUBSIDIARIEDAD". Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 2015. Registro digital 2010143. Planeación S7, Tema 3.
- Suprema Corte de Justicia de la Nación, "CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. DEBE EJERCERSE OFICIOSAMENTE POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES". Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 2013. Registro digital 2003679. Planeación S7, Tema 3.
- Suprema Corte de Justicia de la Nación, "CONTROL DIFUSO. SU EJERCICIO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO". Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 2013. Registro digital 2005116. Planeación S7, Tema 3.
- Suprema Corte de Justicia de la Nación, "CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. CONDICIONES GENERALES PARA SU EJERCICIO". Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 2014. Registro digital 2005622. Planeación S7, Tema 3.
- Suprema Corte de Justicia de la Nación, "CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. LOS TRIBUNALES DEBEN INTERPRETAR CONFORME Y, EN SU CASO, INAPLICAR LA NORMA". Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 2012. Registro digital 2000073. Planeación S7, Tema 3.
- Suprema Corte de Justicia de la Nación, "CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL EX OFFICIO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN EJERCERLO SÓLO EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA". Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 2015. Registro digital 2009179. Planeación S7, Tema 3.
- Suprema Corte de Justicia de la Nación, "CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS". Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 2014. Registro digital 2005942. Planeación S7, Tema 3.
- Suprema Corte de Justicia de la Nación, "CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. NO PUEDE DESCONOCER LAS RESTRICCIONES EXPRESAS PREVISTAS EN LA CONSTITUCIÓN". Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 2014. Registro digital 2006165.

Planeación S7, Tema 3.

Suprema Corte de Justicia de la Nación, “DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO”. *Semanario Judicial de la Federación*, P./J. 20/2014 (10a.), 2014. Registro digital 2006224. Pleno, Décima Época. Jurisprudencia. Planeación S7, Tema 3.

Suprema Corte de Justicia de la Nación y Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Derechos humanos tanto de fuente constitucional como convencional y parámetro de control de la regularidad constitucional: contradicciones de tesis 293/2011 y 21/2011. Ciudad de México: SCJN e IIJ-UNAM, 2017. Bibliografía obligatoria de la planeación S7, Tema 3.